

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, tres de agosto de dos mil veintiséis.

A los folios 90 y 91: ha lugar a la reposición deducida, sólo en cuanto se enmienda la resolución de folio 86 y se reemplaza lo siguiente “*en virtud del artículo 31 N° 5 del Decreto Ley N° 211, se ordena a Empresa Portuaria Talcahuano San Vicente (“EPTSV”) acompañar, dentro de veinte días hábiles una vez que la presente resolución se encuentre firme, una nueva versión de las Bases de Licitación, que rolan a folio 3, y sus Anexos, que complete los aspectos indeterminados en las siguientes secciones: (a) 2.7.2: patrimonio mínimo exigido; (b) 2.8.1 y 3.13: montos y vigencia de boletas de garantía; (c) 3.12.1: montos, plazos y condiciones del pago estipulado, canon base y canon variable; (d) 3.20: montos y plazos de multas; (e) Anexo II: tarifas básicas sujetas a valores máximos y sus respectivos valores*”, **por** “*en virtud del artículo 31 N° 5 del Decreto Ley N° 211, se ordena a Empresa Portuaria Talcahuano San Vicente (“EPTSV”) acompañar, dentro de veinte días hábiles una vez que la presente resolución se encuentre firme, una nueva versión de las Bases de Licitación, que rolan a folio 3, y sus Anexos, que complete los aspectos indeterminados en las siguientes secciones: (a) 2.8.1 y 3.13: vigencia de boletas de garantía; (b) 3.12.1: plazos y condiciones del pago estipulado, canon base y canon variable; (c) 3.20: plazos de multas; (d) Anexo II: identificación de tarifas básicas sujetas a valores máximos*”. Rija en todo lo demás la resolución de folio 86.

Al folio 93: téngase presente.

Al folio 95: como se pide, téngase por retirado el documento singularizado bajo el numeral 33 del primer otrosí de la presentación de folio 73 de la Fiscalía Nacional Económica (“FNE”). Certifíquese lo que corresponda. Atendido lo resuelto, se ordena a la FNE acompañar, dentro de tres días hábiles, (i) un dispositivo de almacenamiento electrónico que contenga los documentos declarados confidenciales y (ii) un dispositivo de almacenamiento electrónico que contenga las respectivas versiones públicas de los documentos declarados confidenciales.

Notifíquese por el estado diario.

Rol NC N° 566-26.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente, y que la ministra María de la Luz Domper Rodríguez no firma, por no contar con los medios electrónicos para ello.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sra. Silvia Retamales Morales, Sr. Ignacio Parot Morales, Sra. Maria de la Luz Domper Rodríguez. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



4A76540C-4457-4E44-AB13-F93222D6AF52

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.